

종합감사

# 감 사 보 고 서

- 서울지역 파산재단 종합감사 -

예 금 보 험 공 사

## 1 감사 개요

- 감사범위 : 파산재단 업무 전반 대상, 직전 감사일부터 현재까지
- 감사인원 : 감사인 4명
- 감사기간 : '24. 6. 24. ~ 6. 28.
- 감사목적 및 필요성 : '24년도 연간 자체 감사 계획에 따라 해당 파산재단의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항의 재발여부 등을 확인

## 2 감사 결과 주요 지적사항

- 전자등록주식 등에 대한 현금화 명령 신청 필요(시정)
  - 8인의 채무관련인이 보유한 주식 등에 대한 법원 압류명령 결정 후 감사일 현재까지 회수절차가 지연된 바, 각 증권사에 즉시 현금화 명령 신청 필요
- 담보신탁부동산 관리 강화 필요(시정)
  - 파산 이후 매각 절차가 미진행된 PF사업장(담보신탁부동산)과 관련하여 채무관련인 등의 무단 점유가 발생하지 않도록 철저히 관리하고, PF사업장에 대한 매각 절차를 조속히 진행할 필요
- 회생절차 종결결정 채무관련인에 대한 회수관리 불철저(주의)
  - 회생절차 종결 후 회생계획을 이행하지 않은 채무관련인에 대한 후속조치 미흡
- 가압류 결정 이후 후속조치 이행 필요(시정)
  - 채무자의 급여채권에 대한 법원 가압류결정 이후 동 채권회수를 위한 추심금 지급 요청 등 후속조치 이행 필요

□ **소멸시효 관리 미흡(주의)**

- 채무자에 대한 대출채권 소멸시효 연장소송 진행 시 채무자의 면책, 사망, 법원의 압류결정(소멸시효 중단사유) 등 '소 취하' 및 '소 각하' 사유에 대한 검토 미흡

□ **파산재단 위임전결기준 미준수(주의)**

- 채무조정 시 채무(관련)인 기준 총채무액에 대한 감면액이 2억원 이상인 경우, 위임 전결기준에 따라 공사 승인을 득하여야 하나, 일부 채무조정 시 위임전결기준 미준수

□ **회수가능액 산정 불철저(주의)**

- 채무조정을 위한 회수가능액 산정시 채무자의 임차보증금에 대한 동순위 채권자와의 적정 안분비율 미적용 및 채무원금에 대한 지연이자 산정 미흡

□ **임치배당금 관리 미흡(주의)**

- 파산채권자와 소송이 진행 중인 경우 채권자의 배당금을 임치배당하고 결과 확정 이후 즉시 지급 또는 환입하여야 하나, 상당기간 경과 후 환입하는 등 임치배당금 관리 미흡

□ **공탁금 관리 미흡(주의)**

- 법원에 납입한 담보제공 공탁금은 공탁사유 소멸 즉시 회수해야 하나, 공탁 사유가 소멸된 일부 공탁금의 회수 지연 등 관리 미흡

□ **위탁채권 수수료 지급 관리 강화 필요(시정)**

- 회수성과수수료 산정 오류 및 회수실익이 소멸된 채권의 위탁계약 해지지연에 따른 관리수수료 추가 발생 등 위탁채권 수수료 관리 강화 필요

□ **보관문서 관리 미흡(개선)**

- 문서고 보관문서에 대한 입출·열람 대장 작성 등 사후관리 불철저

□ **신용정보 해제 업무 미흡(주의)**

- 채무이행 완료한 채무자의 신용정보 기한내 해지 미흡

□ **재산조사 대상 관리 불철저(주의)**

- 회생채무 변제완료한 채무자에 대한 재산조사 실시 등 재산조사 대상 관리 불철저

□ **금융거래정보 제공 통지비용 회계처리 불철저(주의)**

- 채무자 앞 금융거래정보 제공 통지비용은 지출시 가계정으로 회계처리하고 수령시 가계정을 정리하여야 하나, 이를 재단의 영업비용 및 잡이익으로 인식

□ **소송정보 관리 미흡(현지시정)**

- 회수지원시스템(CSI) 내 일부 채무자에 대한 소송 결과·판결문 등록 미흡

**3**

**감사 결과 모범사례**

□ **매각 장애요인 해소 노력을 통한 담보부동산 매각 성공**

- 관할구청의 「농지취득자격증명원」 발급 불가 통지 등 복잡한 권리관계로 경매가 지연되고 있던 담보부동산에 대하여 법률 검토를 적극적으로 수행하여 상기 증명원이 부동산 경매시 필수 조건이 아님을 확인, 즉시 매각 절차를 진행한 결과 배당금 789.7백만원 회수 완료

□ **부실채무자에 대한 적극적인 재산조사 및 배당재원 회수**

- 부실채무자가 승소한 소송과 관련하여 피고로부터 미회수한 소송비용액에 대해 채권압류 및 추심명령을 득하여 23백만원 채권 회수 완료

□ **적극적인 소송 참여로 채권회수 극대화**

- 채무관련인 소유부동산의 정산금에 대해 경합채권자와의 안분 배당액 등 소송 실익을 적절히 판단하여 배당에 참여하였고, 해당 소송판결에 기초하여 채무관련인의 다른 부동산에 대해 강제경매를 신청함으로써 1,855백만원 채권 회수 완료

## 4

### 감사 결과 면책사항

#### □ 불이행 조정채무의 사후관리에 관한 사항

- 채무자가 채무조정과 관련하여 약정한 분할상환금을 연체한 경우, 납입지연된 채무조정금액에 대하여 연체이자율(분할상환이자율에 2%p 가산) 적용한 이자를 추가 징수하여야 하나, 파산재단은 채무자가 분할상환금을 연체하였음에도 연체이자율을 가산하여 징수하지 않고 채무를 완결처리한 사항
- 이는 사회적 약자를 배려하고 신속한 채무종결을 유도하기 위한 조치로 공익적인 목적이 크므로 조치요구 대상에서 제외

#### □ 채무조정 업무절차에 관한 사항

- 「파산재단 채무자 채무조정기준」에 따라 채무조정을 위한 회수가능액 산정시 채무자의 임차보증금을 고려하여야 하고 무상거주인 경우에는 임대인으로부터 무상거주확인서를 징구하여야 하나, 일부 무상거주자에 대해 이를 징구하지 않음
- 기타 절차로 무상거주 사실을 확인하는 등 적극적으로 업무처리하였으며, 신속한 채무조정 및 채무자의 경제적 자활을 고려한 조치로 공익적 목적이 크므로 조치요구 대상에서 제외

## 5

### 감사 결과 경영제언 사항

#### □ 가. 파산재단 업무보조인 고용계약서 개선(상호존중 채용 문화 확립)

- 파산재단이 업무보조인과 체결하는 고용계약서는 공사 회수기획부에서 배포한 표준 계약서 양식으로 '19.7월 고용노동부가 갑질문화 타파를 위해 배포한 표준고용

계약서 양식과 상이한 바, 회수기획부는 표준고용계약서를 개선하여 상호존중에  
기반한 채용 문화를 확립할 필요

\* 고용노동부는 '갑','을' 표현을 '사업주와 근로자'로 대체하고, 사업주와 근로자의 상호  
근로계약, 취업규칙 등의 '성실한 이행의무'를 계약서 내에 명시